

الإطار القانوني لحقوق صاحب البيانات الشخصية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية (دراسة مقارنة)

الباحثة حنان محمد عبادة

طالبة دكتوراه - كلية القانون - جامعة عجمان

الدكتور بيير ماليه

أستاذ القانون المدني المشارك - كلية القانون - جامعة عجمان

تاريخ التسليم: 2025/2/17 تاريخ القبول: 2025/3/25

The Legal Framework for the Rights of Personal Data Subjects According to Federal Law No. 45 of 2021 on the Protection of Personal Data (Comparative Study)

Researcher: Hanan Mohammad Abadeh

PhD Student - College of Law - Ajman University

Dr. Pierre Mallet

Associate Professor in civil Law-College of Law -
Ajman University

الملخص

هدف هذا البحث إلى استكشاف حماية حقوق الأفراد في البيانات الشخصية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تنظيم وتوفير حماية قانونية للبيانات الشخصية في العصر الرقمي، ويشمل مجموعة من الأحكام التي تضمن خصوصية الأفراد وتحد من الاستخدامات غير المشروعة لبياناتهم.

تم تحليل أبرز المواد المتعلقة بحقوق صاحب البيانات، مثل الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية، وتصحيحها، وحذفها، ونقلها، مع تسليط الضوء على المسؤوليات القانونية المفروضة على المتحكمين في البيانات والمعايير التنظيمية الواجب اتباعها لضمان الامتثال لأحكام القانون. كما تناول البحث الرقابة والإشراف على معالجة البيانات في الإمارات، مبرزاً دور الهيئة الوطنية لحماية البيانات في تنفيذ القانون وضمان التزام المؤسسات بالمتطلبات القانونية.

أشار البحث أيضاً إلى العقوبات التي يفرضها القانون على مخالفي أحكام حماية البيانات، والتي تهدف إلى تحقيق الانضباط وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية. بناءً على هذه التحليلات، أوصى البحث بتعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وتقديم الدعم للمؤسسات لتطبيق التقنيات الحديثة في حماية البيانات، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة التشريعات بشكل دوري لتواكب التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا. كما شدد البحث على أهمية تشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي لتحسين ممارسات حماية البيانات الشخصية.

الكلمات المفتاحية: حماية البيانات الشخصية، الخصوصية، حقوق الأفراد، المسؤولية القانونية، الإمارات العربية المتحدة.

Abstract

The aim of this research is to explore the protection of individuals' rights regarding personal data under the Federal Law No. (45) of 2021 in the United Arab Emirates. This law represents an important step toward organizing and providing legal protection for personal data in the digital age, encompassing provisions that ensure privacy and limit the unlawful use of personal data.

The research analyzed key provisions related to individuals' rights, such as the right to access personal data, correct it, delete it, and transfer it. It also highlighted the legal responsibilities of data controllers and the regulatory standards they must follow to ensure compliance with the law. The research further focused on monitoring and overseeing data processing in the UAE, emphasizing the role of the National Data Protection Authority in implementing the law and ensuring institutions' compliance with legal requirements.

Additionally, the research discussed the penalties set by the law for violations of data protection provisions, aimed at enforcing discipline and boosting trust in the digital environment. Based on these analyses, the research recommends enhancing public awareness about individuals' rights to protect their personal data, providing support to organizations in implementing modern data protection technologies, and regularly reviewing legislation to keep up with rapid technological changes. The research also stressed the importance of encouraging scientific research and international cooperation to improve personal data protection practices. Keywords: Personal data protection, privacy, individual rights, legal responsibility, UAE.

المقدمة:

أولاً: التعريف بموضوع البحث:

أصبحت البيانات الشخصية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وثورة المعلومات الرقمية، مورداً بالغ الأهمية يُستغل في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن هذا التوسع في جمع ومعالجة البيانات يثير تساؤلات جوهرية حول حماية الخصوصية وضمان حقوق الأفراد في مواجهة المخاطر المحتملة لاستغلال هذه البيانات. واستجابة لهذه التحديات فقد أصدر المشرع الإماراتي القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، بهدف وضع إطار قانوني شامل ينظم عملية معالجة البيانات الشخصية، ويكفل حماية حقوق أصحابها.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على حقوق صاحب البيانات الشخصية كما حددها القانون، مثل الحق في الوصول إلى البيانات، التصحيح، التقييد، الاعتراض، وحذف البيانات، بالإضافة إلى استعراض شروط معالجة البيانات، بما في ذلك متطلبات الشفافية والموافقة المسبقة. ويركز البحث حول تحليل الجوانب القانونية التي تحمي حقوق الأفراد في معالجة بياناتهم الشخصية، وكيفية تنفيذ هذه الحقوق وضمان تطبيقها على أرض الواقع. كما ينطلق البحث من دراسة مقارنة مع اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي

ثانياً: أهمية الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة، بنظرنا، أهمية كبيرة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي وتزايد الاعتماد على البيانات الشخصية في كافة مجالات الحياة، وذلك لأننا نحسب بأن هذا البحث سيساهم في توضيح أهمية حقوق الأفراد في حماية خصوصيتهم، مما يعزز من الوعي لدى أفراد المجتمع بشأن القوانين والتشريعات الجديدة المتعلقة بحماية البيانات. كما إنّ هذا البحث يسعى لتسليط

الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحماية البيانات، حيث تُعتبر البيانات محركاً رئيسياً للابتكار والنمو في العصر الحديث.

علاوة على ذلك، توفر هذه الدراسة إطاراً تحليلياً لفهم الآليات القانونية المتاحة لضمان الامتثال وتفادي النزاعات المحتملة، مما يساعد المؤسسات على الالتزام بالقانون وتحسين ممارساتها في إدارة البيانات. وبالتالي، تساهم هذه الدراسة في بناء ثقافة حماية الخصوصية وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات، وهو ما يعد عنصراً أساسياً لتحقيق نمو مستدام وبيئة رقمية آمنة.

ثالثاً: أهداف الدراسة:

نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. توضيح الإطار القانوني لحقوق صاحب البيانات الشخصية من خلال دراسة الحقوق التي يمنحها القانون لصاحب البيانات الشخصية.
2. تحليل شروط معالجة البيانات الشخصية عن طريق استعراض الشروط التي حددها القانون لمعالجة البيانات الشخصية.
3. تقييم الامتثال القانوني من خلال تحليل مدى توافق التشريعات الإماراتية مع المعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية و اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR).
4. تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية من خلال تسليط الضوء على أهمية احترام الخصوصية في العصر الرقمي ودور التشريعات في تحقيق ذلك.
5. تحديد المسؤوليات القانونية لمُعالجي البيانات عن طريق دراسة الالتزامات المفروضة على الجهات التي تقوم بجمع أو معالجة البيانات الشخصية وفقاً للقانون.

6. اقتراح توصيات لتحسين حماية البيانات الشخصية من خلال تقديم توصيات قانونية وعملية لدعم تنفيذ القانون وتعزيز حماية حقوق الأفراد.

رابعاً: إشكالية الدراسة:

تدور إشكالية البحث حول كيفية تحقيق توازن فعال بين حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية ومتطلبات معالجة هذه البيانات من قبل المؤسسات. وسنسعى إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الرئيسية التي تدور حول نوع الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها لضمان حق الأفراد في الوصول إلى وإدارة بياناتهم الشخصية؟ وكيف يمكن حماية الأفراد من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة؟ وما هي الآليات والتشريعات التي ينبغي على الدولة تعزيزها لتحقيق حماية مناسبة لخصوصية الأفراد؟

ويمكن القول بأن السؤال الجوهرى يتعلق بمدى قدرة القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 لتحقيق حماية فعالة لحقوق أصحاب البيانات الشخصية، وما هي الشروط والضوابط التي وضعها لضمان معالجة البيانات بما يتفق مع المبادئ القانونية والأخلاقية؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية بعض التساؤلات الفرعية التي تتلخص فيما يلي:

1. ما هي الحقوق التي يكفلها القانون لصاحب البيانات الشخصية؟
2. ما هي الشروط القانونية لمعالجة البيانات وفقاً لنصوص القانون؟
3. كيف يعالج القانون التحديات المرتبطة بالامتثال وحل النزاعات؟
4. إلى أي مدى يساهم القانون في تحقيق التوازن بين حماية البيانات وتشجيع التحول الرقمي في الدولة؟

خامساً: نطاق الدراسة:

تركز الدراسة على حقوق صاحب البيانات الشخصية وشروط معالجتها وفقاً للقانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 في الإمارات، مع مقارنة هذا القانون بالمعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). كما تقتصر الدراسة على النصوص القانونية المعمول بها منذ صدور القانون في 2021، دون التطرق للتعديلات المستقبلية.

سادساً: منهج البحث:

تتطلب دراسة موضوع "البحث استخدام منهجية بحثية متكاملة تتيح تحليلاً شاملاً ودقيقاً للمفاهيم القانونية المعنية وللتطبيقات العملية ذات الصلة. لذا، اعتمدت الدراسة على مجموعة من المناهج البحثية للوصول إلى أهدافها وتقديم رؤية واضحة حول حقوق الأفراد وكيفية حماية هذه الحقوق ضمن الإطار القانوني الإماراتي:

1- المنهج الوصفي التحليلي: لتقديم وصف دقيق وشامل للحقوق التي يكفلها القانون لصاحب البيانات الشخصية، والشروط المتعلقة بمعالجتها. كما يساعد في تحليل نصوص القانون وتفسيرها لفهم مدى انسجامها مع المبادئ القانونية والاعتبارات الأخلاقية.

2- المنهج القانوني المقارن: لمقارنة القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 بالتشريعات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي. تُظهر هذه المقارنة مدى توافق التشريع الإماراتي مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية.

سابعاً: خطة الدراسة:

سنقوم بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين رئيسيين يتناول كلا منهما جوانب متعددة من حقوق حماية البيانات الشخصية إذ يتناول المبحث الأول حقوق صاحب البيانات الشخصية وسنقوم باستعراض الحقوق الأساسية التي تُمنح للأفراد فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم. وسندرس في المبحث الثاني ضوابط وشروط معالجة البيانات الشخصية إذ سنتناول فيه المعايير القانونية التي يجب الالتزام بها أثناء عملية معالجة البيانات الشخصية.

المبحث الاول

حقوق صاحب البيانات الشخصية

تعيش المجتمعات المعاصرة في عصر رقمي متسارع يتسم بتزايد هائل في استخدام التكنولوجيا والمعلومات. في هذا السياق، أصبحت البيانات الشخصية من أكثر الموارد الحساسة التي تهتم الأفراد والمؤسسات على حد سواء. إذ يتم جمع هذه البيانات بطرق متنوعة في المجالات المختلفة مثل الأعمال، والخدمات الرقمية، والرعاية الصحية، والتعليم، مما يجعلها عرضة للمعالجة والاستخدام بطرق قد تهدد خصوصية الأفراد.¹

تُعد حماية البيانات الشخصية أحد المواضيع القانونية الهامة التي تثير الكثير من النقاشات في ظل تطور القوانين والتشريعات الحديثة التي تهدف إلى ضمان حماية هذه البيانات ومنع إساءة استخدامها. في هذا السياق، يأتي القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، ويحدد الشروط والضوابط التي يجب أن تتبعها الجهات المعنية في جمع ومعالجة هذه البيانات.²

وتناولت التشريعات السابقة التي مهدت لصدور القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021، مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية بعض الجوانب

1 مصطفى إبراهيم، قواعد حماية البيانات الشخصية في القانون المقارن، دار العلوم القانونية، تونس، الطبعة الثالثة، 2021، ص. 150-158.

2 منى عبد الرؤوف، التشريعات الحديثة لحماية البيانات الشخصية، دار الحكمة للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 2018، ص. 40-46.

المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ولكن دون تعمق ودون أن تغطي كافة الجوانب التي تتعلق بهذا الموضوع على غرار التشريعات المقارنة. ثم جاء بعد ذلك القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 والذي عمل على معالجة الموضوعات الجوهرية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية مثل تعزيز حماية الخصوصية، وتنظيم معالجة البيانات، وضمان حقوق أصحاب البيانات¹.

تعتبر حقوق الأفراد في الوصول إلى بياناتهم الشخصية وإدارتها من القضايا الجوهرية في عصر المعلوماتية الحالي. فمع تزايد حجم البيانات التي يتم تجميعها ومعالجتها من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، تزداد الحاجة إلى توفير حماية قانونية تضمن للأفراد السيطرة على بياناتهم الشخصية.

في هذا الإطار، تم تقسيم هذا المبحث الي:

- المطلب الأول: حقوق الوصول وإدارة المعلومات
- المطلب الثاني: حقوق التحكم في معالجة البيانات

المطلب الأول حقوق الوصول وإدارة المعلومات

تشكل حقوق الأفراد في الوصول إلى معلوماتهم وإدارتها عنصراً أساسياً في تعزيز الشفافية وحقوق الخصوصية، ومع التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات، أصبح من الضروري أن يتمكن الأفراد من الحصول على معلومات دقيقة حول بياناتهم الشخصية التي تحتفظ بها المؤسسات على اختلاف أنواعها. وتساهم هذه الحقوق في تمكين الأفراد من مراقبة كيفية استخدام بياناتهم، وطلب نقل تلك

1 إيمان محمد، الخصوصية وحرية المعلومات، دار الثقافة للنشر، الإمارات، الطبعة الأولى، 2019، ص. 98-105

البيانات إلى جهات أخرى عند الحاجة. وسنتناول في هذا المبحث كيفية تفعيل هذه الحقوق وآليات تطبيقها، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الأفراد والجهات المعنية.

أولاً: حق الحصول على المعلومات:

وفق المادة 13 من القانون الإماراتي: يُكفل القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية حق الحصول على المعلومات كأحد الحقوق الأساسية لصاحب البيانات. نصت المادة (13) على: لصاحب البيانات الحق في الحصول على معلومات واضحة وسهلة المنال من المتحكم، تتعلق بأغراض معالجة بياناته الشخصية، والجهات التي قد يتم الإفصاح لها عن تلك البيانات، وحقوقه بموجب هذا القانون، والإجراءات اللازمة لممارسة تلك الحقوق، بما في ذلك حق الوصول إلى بياناته، وحق الاعتراض، وحق تصحيح البيانات أو حذفها. تلزم المادة الجهات المتحكمة بتقديم معلومات شفافة حول طريقة معالجة البيانات، أهدافها، والجهات التي يمكن مشاركة البيانات معها، بما يضمن تمكين صاحب البيانات من ممارسة حقوقه بسهولة ووضوح.

التشريعات والتحديات التطبيقية

يُعتبر حق الحصول على المعلومات من أهم المبادئ التي تُعزز الشفافية وتحمي الخصوصية، حيث يُمكن الأفراد من معرفة كيفية جمع بياناتهم الشخصية، وأغراض استخدامها، والجهات التي يتم مشاركتها معها.

أولاً: التشريع الإماراتي (PDPL)

تنص المادة 13 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية على حق الأفراد في الحصول على معلومات واضحة وسهلة الوصول حول معالجة بياناتهم. وتُلزم الجهات المتحكمة في البيانات بتوفير تفاصيل حول:

• الأغراض التي تُستخدم من أجلها البيانات.

• الجهات التي قد يتم الإفصاح لها عن تلك البيانات.

• حقوق الأفراد في تعديل أو حذف بياناتهم.

• الإجراءات المطلوبة لممارسة هذه الحقوق.¹

على الرغم من أن هذه النصوص تُشكل إطاراً متيناً لحماية البيانات، إلا أن القانون لم يحدد بشكل دقيق آليات التنفيذ الفعالة أو العقوبات في حال انتهاك هذا الحق، مما قد يضعف التطبيق العملي مقارنة باللائحة الأوروبية.

ثانياً: التشريع الأوروبي (GDPR)

تعتبر المادة 15 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أكثر تفصيلاً، حيث تمنح الأفراد حق طلب الوصول إلى بياناتهم، مع إلزام الجهات المتحكمة بتقديم المعلومات التالية:

1- نسخة واضحة من البيانات الشخصية التي يتم معالجتها.

2- تفاصيل الغرض من المعالجة والأساس القانوني لها (مثل الموافقة أو المصلحة المشروعة).

3- الجهات التي يتم مشاركة البيانات معها، سواء داخل الدولة أو خارجها.

4- مدة الاحتفاظ بالبيانات والمعايير المستخدمة لتحديدتها.

5- مصدر البيانات إذا لم يتم جمعها مباشرة من صاحبها.

1 محمد شفيق، قانون حماية البيانات الشخصية، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، 2020، ص. 45-50.

كما تُلزم اللائحة الجهات المعنية بالرد على طلبات الأفراد خلال 30 يومًا، مع إمكانية تمديد المهلة في الحالات المعقدة.¹

مقارنة بين PDPL و GDPR: الفروقات الجوهرية وأثرها القانوني

بينما يمنح كل من القانون الإماراتي واللائحة الأوروبية الأفراد حق الوصول إلى بياناتهم، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين النظامين القانونيين:

- اللائحة الأوروبية تُحدد إجراءات واضحة لتنفيذ هذا الحق، بينما يترك القانون الإماراتي بعض التفاصيل مفتوحة لتقدير الجهات التنظيمية.
- GDPR تفرض عقوبات صارمة (تصل إلى 4٪ من الإيرادات السنوية للشركة) في حال انتهاك حق الوصول، في حين أن العقوبات في PDPL تُحدد وفقًا لقرارات السلطات المختصة.

- يفرض GDPR معايير أعلى للشفافية، حيث يجب أن تكون المعلومات المقدمة للأفراد مفصلة وسهلة الفهم، وهو ما لم يتم توضيحه بنفس الدقة في القانون الإماراتي.²

على الرغم من أهمية هذا الحق، إلا أن هناك حالات محددة يُمكن فيها رفض الطلب أو تقييده، ومنها:³

1 أحمد حسن، الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي، دار النهضة العربية، لبنان، الطبعة الثانية، 2021، ص. 112-118.

2 اللائحة العامة لحماية البيانات، المادة 15.

3 ليلى عبد الله، التشريعات الرقمية وحماية الخصوصية، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، الطبعة الأولى، 2018، ص. 90-95.

القيود والاستثناءات على حق الوصول

على الرغم من أهمية حق الاطلاع على البيانات، إلا أن هناك حالات يُمكن فيها تقييد هذا الحق لحماية المصالح العامة والخاصة. وتشمل هذه الاستثناءات:

1. الأمن الوطني: إذا كان الكشف عن البيانات قد يُعرض الأمن القومي للخطر.
2. الأسرار التجارية: عندما تتعلق البيانات بمعلومات حساسة تخص الشركة أو المؤسسة.
3. الطلبات غير المبررة: مثل الطلبات المتكررة التي تُشكل عبئاً غير مبرر على الجهات المعالجة.¹

نظراً للاختلافات بين PDPL و GDPR، هناك عدد من التوصيات التي يمكن أن تُحسن الإطار القانوني لحماية البيانات في الإمارات:

1. تحديد آليات أكثر وضوحاً لتنفيذ حق الوصول، مع إلزام الشركات بالرد خلال فترة محددة.
2. تعزيز العقوبات على الجهات التي تمتنع عن تزويد الأفراد ببياناتهم دون سبب قانوني.
3. وضع معايير تفصيلية لتقديم المعلومات بطريقة واضحة وسهلة الفهم، كما هو الحال في GDPR.
4. توسيع نطاق حماية البيانات عبر الحدود، بحيث يتم ضمان حقوق الأفراد حتى عند مشاركة بياناتهم مع جهات دولية.

1 يوسف جابر، حماية الخصوصية في القانون الدولي، دار الفكر العربي، الأردن، الطبعة الثانية، 2020، ص. 60-67.

ثانياً: حق طلب نقل البيانات الشخصية:

الحق في نقل البيانات هو أحد الحقوق الحديثة التي أُدرجت ضمن تشريعات حماية البيانات الشخصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات¹. يُمكن هذا الحق الأفراد من استلام بياناتهم الشخصية التي قدموها إلى جهة معينة بتنسيق منظم وقابل للقراءة آلياً، ومن ثم نقل هذه البيانات إلى جهة أخرى إذا رغبوا بذلك.²

يُعد الحق في نقل البيانات الشخصية من الحقوق الحديثة التي أدرجتها التشريعات المتقدمة في مجال حماية البيانات، بهدف تعزيز سيطرة الأفراد على معلوماتهم الشخصية. يسمح هذا الحق للأفراد بالحصول على بياناتهم بصيغة قابلة للقراءة آلياً، ونقلها إلى جهة أخرى بسهولة، مما يساهم في تعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمات الرقمية، ويدعم حق الأفراد في التنقل بين المنصات المختلفة دون فقدان بياناتهم.

التأصيل القانوني لحق نقل البيانات الشخصية

1- التشريع الإماراتي المادة 14

ينص القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية في المادة 14 على أن لصاحب البيانات الحق في طلب نقل بياناته من جهة متحكممة إلى أخرى، بشرط مراعاة الإمكانات التقنية وعدم الإضرار بسرية البيانات أو حقوق الأطراف الأخرى. وجاء نص المادة كما يلي:

1 بد الرحمن الطيب، البيانات الشخصية: مفهومها وحمايتها القانونية، دار المعارف الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة، 2022، ص. 180-190.

2 محمد شفيق، قانون حماية البيانات الشخصية، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، 2020، ص. 95-102.

"لصاحب البيانات الحق في طلب نقل بياناته الشخصية من المتحكم إلى متحكم آخر إذا كان ذلك ممكناً تقنياً، ودون الإضرار بسرية البيانات أو حقوق الغير، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".

هذا النص يُقر الحق في نقل البيانات ولكنه يضع قيوداً تتعلق بالإمكانات التقنية، مما يعني أن الشركات غير مُلزَمة بتنفيذ الطلب إذا لم تكن لديها القدرة التقنية الكافية. كما يراعي القانون حماية سرية البيانات وحقوق الأطراف الأخرى، مما قد يحدّ من إمكانية ممارسة هذا الحق في بعض الحالات.

ويري الباحث ان القانون الإماراتي، يُشترط وجود إمكانيات تقنية كشرط أساسي لنقل البيانات الشخصية، مع ضمان عدم المساس بسرية البيانات أو الإضرار بحقوق الأطراف الأخرى. أما في اللائحة الأوروبية، فإن التركيز ينصب على استخدام صيغ معيارية ومنظمة لتسهيل عملية نقل البيانات، مما يمنح الأفراد مرونة أكبر في تبادل بياناتهم بين الجهات المختلفة. وكذلك القانون الإماراتي يدعم حق الأفراد في نقل بياناتهم ضمن إطار الالتزام بالقوانين المحلية، مع ضمان حماية الخصوصية والحقوق المرتبطة. بينما تُؤكد اللائحة الأوروبية على هذا الحق كجزء من حقوق الأفراد الأساسية، مع التركيز على التفاصيل التنظيمية التي تهدف إلى توحيد المعايير القانونية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تُظهر مقارنة هذين التشريعين اختلافات جوهرية في نطاق الحق وآليات تطبيقه. في القانون الإماراتي، يُشترط توفر الإمكانيات التقنية لدى الجهة المتحكمة، مما قد يُقيّد ممارسة هذا الحق إذا لم تكن الجهة المعنية قادرة على تنفيذ الطلب. كما أن القانون يمنع النقل إذا كان قد يؤدي إلى الإضرار بسرية البيانات أو حقوق أطراف أخرى.

أما في التشريع الأوروبي، فإن هذا الحق غير مشروط بالإمكانات التقنية، إذ يُلزم الشركات بتوفير البيانات بصيغة معيارية تسهّل نقلها بين الجهات المختلفة. كما

يحظر على المتحكم الأول وضع أي عوائق أمام النقل، مما يعزز حرية الأفراد في التحكم ببياناتهم.

إضافة إلى ذلك، يشمل النظام الأوروبي البيانات التي قدمها الفرد بنفسه، بالإضافة إلى البيانات التي تم جمعها عنه نتيجة لاستخدامه الخدمة، بينما في القانون الإماراتي، يقتصر الحق في النقل على البيانات المقدمة من صاحبها فقط.

أهمية حق نقل البيانات وتأثيره العملي

يسهم هذا الحق في تمكين الأفراد من التحكم بمعلوماتهم، كما يعزز حرية التنقل بين مزودي الخدمات المختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين نقل بياناتهم بين البنوك الإلكترونية بسهولة، مما يتيح لهم تغيير المؤسسات المالية دون تعقيدات. كما يمكن للمستخدمين نقل بياناتهم الشخصية بين منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى نقل السجلات الطبية بين مقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

التحديات والقيود القانونية

- على الرغم من أهمية هذا الحق، إلا أن هناك عدة تحديات قد تؤثر على تطبيقه، ومنها:
1. عدم شمول بعض البيانات، مثل التوقعات السلوكية أو البيانات التحليلية المعقدة.
 2. حماية حقوق أطراف ثالثة، حيث لا يمكن نقل بيانات تتعلق بأفراد آخرين دون موافقتهم.
 3. القيود التنظيمية والقانونية، لا سيما في الحالات التي قد يؤثر فيها النقل على الأمن القومي أو على المعلومات المحمية بموجب قوانين خاصة. لتحسين تطبيق هذا الحق في القانون الإماراتي، يمكن اقتراح بعض التعديلات، مثل:

- 1) إلزام الشركات بتوفير بيانات قابلة للنقل بصيغ معيارية، مما يسهّل عملية نقل البيانات بين الأنظمة المختلفة.
 - 2) وضع إطار زمني واضح لمعالجة طلبات النقل، بحيث يكون لصاحب البيانات حق الحصول على بياناته خلال مدة معقولة.
 - 3) تعزيز العقوبات على الجهات التي تعيق ممارسة هذا الحق، لضمان التزام الشركات بتمكين الأفراد من التحكم في بياناتهم.
 - 4) إنشاء هيئة تنظيمية متخصصة لمراقبة تنفيذ هذا الحق، على غرار دور "هيئات حماية البيانات" في الاتحاد الأوروبي.
- ولكي يتم تطبيق الحق في نقل البيانات، يجب أن تكون المعالجة مبنية على موافقة صريحة من صاحب البيانات. وتكون المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد بين الفرد والجهة. وكذلك يجب أن تُجرى المعالجة بوسائل آلية، مما يسمح بنقل البيانات بسهولة. ومن حق الفرد أيضاً أن ينقل البيانات التي قدمها الفرد بنفسه فقط. وكذلك البيانات الناتجة عن استخدامه للخدمة (مثل سجل النشاط أو التفضيلات).¹
- ويعتبر هذا الحق ذات أهمية كبيرة حيث أنه يعطي الأفراد قدرة أكبر على التحكم ببياناتهم الشخصية. كما أنه يُسهّل انتقال المستخدمين بين مزودي الخدمات، ما يُحفز الابتكار. كما أنه يعمل على ضمان وصول الأفراد إلى بياناتهم وتقييم كيفية استخدامها.²

1 هالة محمود، حماية البيانات الشخصية في القانون الأوروبي، دار الجامعة الجديدة، مصر، الطبعة الأولى، 2019، ص. 120-128.

2 مصطفى إبراهيم، قواعد حماية البيانات الشخصية في القانون المقارن، دار العلوم القانونية، تونس، الطبعة الثالثة، 2021، ص. 195-205.

• أمثلة على تطبيق الحق:

- 1- خدمات البنوك الإلكترونية: نقل بيانات الحسابات بين البنوك لتسهيل العمليات المالية.¹
 - 2- المنصات الرقمية: نقل بيانات المستخدم من منصة تواصل اجتماعي إلى أخرى.
 - 3- الخدمات الصحية: نقل السجلات الطبية بين مقدمي الرعاية الصحية.²
- وعلى الرغم من أهمية هذا الحق، إلا أن هناك بعض القيود على ممارسة هذا الحق، حيث أن هناك بعض البيانات لا تخضع للنقل (مثل التوقعات السلوكية). وكذلك إذا كان النقل يُؤثر سلباً على حقوق أطراف ثالثة أو هناك قيود قانونية تمنع نقل البيانات.³

ثالثاً: حق تصحيح أو محو البيانات الشخصية:

يكفل القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية لصاحب البيانات الحق في طلب تصحيح أو محو بياناته الشخصية، وفقاً لشروط محددة. نص المادة (15) جاء كما يلي:

"لصاحب البيانات الحق في طلب تصحيح أو استكمال بياناته الشخصية إذا كانت غير صحيحة أو غير مكتملة، وله أيضاً الحق في طلب محو بياناته الشخصية إذا

-
- 1 محمد الطاهر، القانون الأوروبي لحماية البيانات الشخصية، دار النهضة العربية، لبنان، الطبعة الثانية، 2022، ص. 210-215.
 - 2 نادية علي، قانون البيانات الشخصية: المبادئ والتطبيقات، دار الكتاب الحديث، مصر، الطبعة الأولى، 2020، ص. 170-175.
 - 3 عبدالله العلي، حماية الخصوصية في التشريعات الحديثة، دار المعرفة الجامعية، السعودية، الطبعة الثانية، 2021، ص. 140-148.

انتفت الحاجة إليها لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها أو تمت معالجتها، أو إذا لم تكن المعالجة متوافقة مع أحكام هذا القانون.

الحق في تصحيح البيانات الشخصية وحذفها يُعتبر من الحقوق الأساسية التي تضمنها تشريعات حماية البيانات الشخصية. يهدف هذان الحقان إلى منح الأفراد السيطرة على بياناتهم، وضمان دقتها واستخدامها بطريقة تتماشى مع الأغراض المصرح بها. يظهر هذا الحق بوضوح في المادة 15 من اللائحة العامة لحماية البيانات، إضافةً إلى التشريعات المماثلة في القوانين الوطنية.¹

أولاً: الحق في تصحيح البيانات:

يُتيح هذا الحق للفرد طلب تصحيح بياناته الشخصية إذا كانت غير دقيقة أو غير مكتملة، لضمان استخدام معلومات صحيحة وموثوقة.²

• شروط ممارسة الحق:

- 1- إذا كانت البيانات تحتوي على معلومات خاطئة أو مضللة.
- 2- إذا كانت البيانات غير مكتملة ويؤثر ذلك على الغرض من استخدامها
- 3- عندما يتضح أن الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات لم تتحقق من صحتها بالشكل اللازم.³

1 محمد شفيق، قانون حماية البيانات الشخصية، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، 2020، ص. 75-82.

2 أحمد حسن، الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي، دار النهضة العربية، لبنان، الطبعة الثانية، 2021، ص. 145-152.

3 هالة محمود، حماية البيانات الشخصية في القانون الأوروبي، دار الجامعة الجديدة، مصر، الطبعة الأولى، 2019، ص. 90-96.

• أهمية الحق:

- 1- ضمان الدقة: يُسهم في تحسين جودة المعلومات وتقليل الأخطاء.
 - 2- حماية الحقوق: يساعد على منع القرارات التي تعتمد على بيانات خاطئة¹
- رغم أهمية هذا الحق، إلا أن هناك حالات لا يمكن فيها حذف البيانات، وتشمل:
- ✓ الالتزام القانوني: إذا كانت البيانات مطلوبة للامتثال لقانون معين.
 - ✓ الأغراض الأرشيفية أو البحثية: عندما تكون البيانات ذات أهمية علمية أو بحثية.
 - ✓ الدعاوى القانونية: إذا كانت البيانات ضرورية لإنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن مطالبات قانونية.
- يشترط القانون الإماراتي أن يكون هناك سبب قانوني واضح لمحو البيانات، مع التركيز على حماية سرية البيانات وضمن عدم الإضرار بحقوق الآخرين.
- في المقابل، يعزز GDPR هذا الحق بشكل أكثر وضوحًا، حيث يسمح للأفراد بطلب حذف بياناتهم في أي وقت، ما لم تكن هناك ضرورة قانونية أو مصلحة عامة تمنع ذلك.
- ثانيًا: الحق في حذف البيانات (الحق في النسيان):
- يمنح هذا الحق الأفراد إمكانية طلب حذف بياناتهم الشخصية عندما لا تعود هناك حاجة لمعالجتها، أو إذا كانت المعالجة تتم بصورة مخالفة للقانون. ويمكن ممارسة هذا الحق في عدة حالات وهي:²

1 مصطفى إبراهيم، قواعد حماية البيانات الشخصية في القانون المقارن، دار العلوم القانونية، تونس، الطبعة الثالثة، 2021، ص. 175-182.

2 عبد الرحمن الطيب، البيانات الشخصية: مفهومها وحمايتها القانونية، دار المعارف الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة، 2022، ص. 160-167.

- 1- عدم الحاجة للبيانات: إذا لم تعد البيانات ذات صلة بالغرض الذي جُمعت من أجله.
- 2- سحب الموافقة: إذا كانت معالجة البيانات تستند إلى موافقة صريحة، وقام الفرد بسحبها.
- 3- الاعتراض على المعالجة: إذا كانت المعالجة تُجرى لأغراض التسويق المباشر أو بناءً على مصلحة مشروعة، واعترض الفرد عليها.
- 4- المعالجة غير القانونية: إذا تم استخدام البيانات الشخصية دون أساس قانوني.¹
وهناك عدة حالات يستثنى فيها الحق في الحذف وهي:
 - 1- إذا كانت البيانات مطلوبة للامتثال لالتزام قانوني.
 - 2- إذا كانت المعالجة ضرورية لأغراض أرشيفية ذات أهمية عامة أو لأغراض البحث العلمي.
 - 3- إذا كانت البيانات لازمة لإنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن دعاوى قانونية.²

المطلب الثاني حقوق التحكم في معالجة البيانات

تعتبر حقوق التحكم في معالجة البيانات الشخصية من أهم العناصر التي تحمي خصوصية الأفراد، خصوصاً في سياق الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية. إن قدرة الأفراد على تقييد أو إيقاف معالجة بياناتهم تعكس التزام المؤسسات بحماية حقوق الخصوصية وتوفير بيئة آمنة لأفراد المجتمع. سيتناول هذا المبحث مجموعة الحقوق

-
- 1 نادية علي، قانون البيانات الشخصية: المبادئ والتطبيقات، دار الكتاب الحديث، مصر، الطبعة الأولى، 2020، ص. 150-155.
 - 2 إيمان محمد، الخصوصية وحرية المعلومات، دار الثقافة للنشر، الإمارات، الطبعة الأولى، 2019، ص. 115-122.

التي تتيح للأفراد فرض قيود على كيفية معالجة بياناتهم، بما في ذلك الحق في إيقاف المعالجة والحق في ضمان عدم تعرض بياناتهم للمعالجة الآلية غير المرغوبة.

أولاً: حق تقييد المعالجة:

ينص القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية في الإمارات على حق صاحب البيانات في طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية في حالات معينة. نص المادة (16) كما يلي:

"لصاحب البيانات الحق في طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية في الحالات التي يكون فيها الاعتراض على صحة البيانات الشخصية جارياً، أو إذا كانت المعالجة غير قانونية وأبدى صاحب البيانات اعتراضه على محو البيانات، أو إذا انتفت الحاجة إلى معالجة البيانات لكن صاحب البيانات احتاج إليها لإثبات أو ممارسة أو الدفاع عن حق من حقوقه وكذلك" تتناول المادة (18) من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي حق الأفراد في تقييد معالجة بياناتهم الشخصية، وتسمح لهم بمطالبة المتحكمين بتعليق المعالجة في الحالات التالية:

1. إذا كانت البيانات محل اعتراض على صحتها.
2. إذا كانت المعالجة غير قانونية، وطلب الفرد التقييد بدلاً من الحذف.
3. إذا لم تعد البيانات مطلوبة للمعالجة، ولكن الفرد يحتاجها لأغراض قانونية.
4. إذا كان الفرد قد اعترض على المعالجة بموجب المادة (21) من اللائحة وينتظر التحقق من أولوية حقوقه.

ويري الباحث ان يتوافق القانون الإماراتي مع اللائحة الأوروبية في تحديد حالات تقييد المعالجة، حيث يركز كلاهما على الأغراض القانونية وحماية حقوق الأفراد. إلا أن اللائحة الأوروبية تتضمن تفاصيل إضافية، مثل السماح للأفراد بالاعتراض على

المعالجة بناءً على مصالح مشروعة، وهو أمر غير منصوص عليه بشكل محدد في القانون الإماراتي. في حين أن كلا القانونين يضمن للأفراد الحق في طلب تقييد معالجة بياناتهم الشخصية في حالات محددة. كما يُلزم كلا النظامين الجهات المتحكمة ببيانات الأفراد بتنفيذ طلبات التقييد بشكل يتوافق مع القوانين المعمول بها، مع ضمان الحفاظ على حقوق الأفراد وحمايتهم. الحق في الاعتراض يُعتبر من الحقوق الأساسية التي تضمنها تشريعات حماية البيانات الشخصية، ويهدف إلى تمكين الأفراد من الاعتراض على معالجة بياناتهم إذا كانت هذه المعالجة غير مبررة أو إذا كان لها تأثير مباشر على حقوقهم وحياتهم.¹ يُعد هذا الحق أحد الأسس التي جاءت بها اللائحة العامة لحماية البيانات وغيرها من القوانين المماثلة لحماية البيانات الشخصية²، وهو يعرف على أنه يتم منح الأفراد الحق في طلب وقف معالجة بياناتهم الشخصية إذا كانت هذه المعالجة تُجرى لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، المصلحة المشروعة للجهة المعالجة، أو لأغراض التسويق المباشر. ويشمل هذا الحق الاعتراض على القرارات المتخذة بناءً على معالجة البيانات، وخاصة القرارات الآلية التي قد تؤثر سلباً على الفرد.³ ويكون لصاحب البيانات الحق في الاعتراض وفقاً للمادة 21 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الحالات التالية:⁴

- 1 المادة (17) من: القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 تمنح صاحب البيانات الحق في الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية وإيقاف المعالجة في حالات معينة، بما في ذلك إذا كانت المعالجة لأغراض غير متفق عليها.
- 2 أحمد حسن، الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي، دار النهضة العربية، لبنان، الطبعة الثانية، 2021، ص. 135-142.
- 3 هالة محمود، حماية البيانات الشخصية في القانون الأوروبي، دار الجامعة الجديدة، مصر، الطبعة الأولى، 2019، ص. 115-120.
- 4 مصطفى إبراهيم، قواعد حماية البيانات الشخصية في القانون المقارن، دار العلوم القانونية، تونس، الطبعة الثالثة، 2021، ص. 180-190.

1- المصلحة المشروعة: إذا كانت الجهة المعالجة تعتمد على المصلحة المشروعة كأحد الأسس القانونية لمعالجة البيانات.

2- التسويق المباشر: إذا كانت البيانات تُستخدم لأغراض التسويق أو الإعلانات الموجهة.

3- لبحث العلمي أو التاريخي: إذا كان الفرد لا يرغب في أن تُستخدم بياناته لهذه الأغراض.

4- القرارات الآلية: إذا كان الاعتراض يتعلق بقرارات تُتخذ بناءً على معالجة آلية للبيانات.

ويعتبر الحق في الاعتراض ذات أهمية كبيرة حيث يعمل على حماية خصوصية الافراد، حيث يُتيح للفرد وقف معالجة بياناته التي قد تكون مصدر إزعاج أو ضرر له. وكذلك يعزز سيطرة الفرد على كيفية استخدام بياناته الشخصية. كما انه يحمي الأفراد من قرارات قد تكون منحازة نتيجة لمعالجة غير مبررة لبياناتهم.¹ رغم أهميته، هناك حالات لا يُمكن فيها ممارسة هذا الحق في، ومنها:

1- إذا كانت معالجة البيانات ضرورية للوفاء بالتزامات قانونية.

2- إذا كانت المعالجة تخدم مصالح عامة أساسية، مثل الأمن الوطني أو الصحة العامة.

3- إذا كانت البيانات تُستخدم للدفاع عن دعاوى قانونية.

هناك عدة خطوات لممارسة هذا الحق وهي تبدأ بتقديم طلب كتابي وهذا الطلب يُوضح فيه الفرد الأسباب التي تدعم اعتراضه. وبعدها تكون جهة المعالجة ملزمة بالرد

1 مصطفى إبراهيم، قواعد حماية البيانات الشخصية في القانون المقارن، دار العلوم القانونية، تونس، الطبعة الثالثة، 2021، ص. 180-190

على طلبه خلال فترة زمنية محددة، غالباً 30 يوماً وفقاً للتشريعات الدولية. إذا تم قبول الاعتراض، يجب على الجهة التوقف فوراً عن معالجة البيانات محل النزاع.¹

ثانياً: الحق في إيقاف المعالجة:

نص القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية في الإمارات على الحق في إيقاف معالجة البيانات الشخصية في حالات معينة. تنص المادة (17) على ما يلي:

"لصاحب البيانات الحق في طلب إيقاف معالجة بياناته الشخصية إذا كان ذلك يتعارض مع أحكام هذا القانون، أو إذا كانت المعالجة تتم بدون الأساس القانوني اللازم".

ويتضمن هذا الحق ان من حق صاحب البيانات طلب إيقاف المعالجة إذا كانت البيانات تُعالج بطريقة تتعارض مع القوانين المنصوص عليها في هذا التشريع. وايضا في حالة غياب الأساس القانوني اي ان يمكن لصاحب البيانات أيضاً طلب إيقاف المعالجة إذا كانت المعالجة تتم بدون وجود أسس قانونية صحيحة.

وتُعطي اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي الحق في إيقاف المعالجة بموجب المادة (21) في حالات معينة، وتحددت على النحو التالي:

1. إذا اعترض صاحب البيانات على المعالجة استناداً إلى مصلحة مشروعة أو مهمة عامة.

2. إذا كانت المعالجة تتضمن بيانات شخصية حساسة مثل تلك التي تُستخدم في التنبؤات أو المعالجة الآلية.

1 عبد الرحمن الطيب، البيانات الشخصية: مفهومها وحمايتها القانونية، دار المعارف الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة، 2022، ص. 190-200.

3. في حالات أخرى حيث يمكن تبرير إيقاف المعالجة وفقاً لأسباب قانونية.

ثالثاً: حق المعالجة والمعالجة المؤتمتة:

ينص القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية في الإمارات على أن صاحب البيانات له الحق في الاعتراض على المعالجة المؤتمتة لبياناته الشخصية، سواء كانت تتعلق بالقرارات التي تؤثر عليه بشكل قانوني أو تمس حقوقه وحياته الأساسية. النص في المادة (18) من القانون الإماراتي ينص على: لصاحب البيانات الحق في الاعتراض على المعالجة المؤتمتة لبياناته الشخصية إذا كانت تتعلق بقرارات تؤثر عليه بشكل قانوني أو تمس حقوقه وحياته الأساسية".

وهنا يحق لصاحب البيانات رفض أن تتم معالجته بناءً على قرارات آلية أو مؤتمتة تؤثر في حقوقه وحياته. وكذلك يشمل هذا الحق الاعتراض على المعالجة التي قد تؤدي إلى تأثيرات قانونية على الأفراد بناءً على المعالجة المؤتمتة.

وتنص المادة (22) من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي على الحق في الاعتراض على المعالجة المؤتمتة، خاصة في القرارات التي تعتمد على المعالجة الآلية فقط، والتي قد تؤدي إلى نتائج قانونية أو تؤثر بشكل كبير على الفرد. النص في اللائحة الأوروبية ينص على:

"لا يجوز اتخاذ قرارات تستند فقط إلى المعالجة المؤتمتة إذا كانت تلك القرارات تؤثر بشكل قانوني أو مادي على الأفراد، إلا إذا كان هناك موافقة واضحة من الشخص المعني أو كانت المعالجة ضرورية للتنفيذ التعاقدية أو لأغراض قانونية أخرى".

ويري الباحث أن في القانون الإماراتي، ركز على إتاحة حق الاعتراض على المعالجة المؤتمتة إذا كان لها تأثير قانوني أو تؤثر في حقوق الأفراد وحياتهم. أما في اللائحة الأوروبية، يتم تطبيق نفس المبدأ لكن مع تفاصيل إضافية، حيث لا يجوز اتخاذ

قرارات مؤتمتة تؤثر بشكل قانوني أو مادي على الأفراد إلا في بعض الحالات الاستثنائية، مثل الموافقة المسبقة أو ضرورة المعالجة لأغراض تعاقدية أو قانونية. وايضاً يشمل القانون الإماراتي حق الاعتراض على المعالجة المؤتمتة في الحالات التي تؤثر على الأفراد بشكل قانوني أو أساسي، ويُشمل ذلك تأثيرات قانونية تؤثر بشكل مباشر على الأفراد. وتوفر اللائحة الأوروبية نفس الحق ولكنها تسمح ببعض الاستثناءات المعينة التي قد تتطلب موافقة الأفراد أو ضرورة المعالجة القانونية أو التعاقدية.

المبحث الثاني

ضوابط وشروط معالجة البيانات الشخصية

سنتناول في هذا الجزء محوراً جوهرياً يساهم في فهم كيفية إدارة وحماية البيانات الشخصية في إطار قانوني واضح خاصة وأن تنظيم عملية معالجة البيانات الشخصية تعتبر أمراً حيويّاً لضمان حقوق الأفراد وحمايتهم من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم. حيث يتناول الضوابط والشروط التي قررها المشرع لتحديد كيفية التصرف في البيانات بطريقة قانونية وأخلاقية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات. وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين:

- المطلب الأول: ضوابط معالجة البيانات الشخصية
- المطلب الثاني: شروط الموافقة على معالجة البيانات

المطلب الأول

ضوابط معالجة البيانات الشخصية

يتناول الضوابط الأساسية التي يجب الالتزام بها أثناء عملية معالجة البيانات الشخصية وفقاً للمادة 5 من قانون حماية البيانات الشخصية. ويهدف هذا المبحث إلى توضيح كيفية ضمان معالجة البيانات بشكل عادل وشفاف، وتحديد الأغراض المشروعة لجمع البيانات، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على دقة البيانات وأمنها. ولا شكّ بأنّ هذه الضوابط تُعدّ ضرورية لتفادي الانتهاكات التي قد تتعرض لها بيانات الأفراد وضمان احترام حقوقهم. وسنقوم بدراسة هذه الضوابط .

• المعايير الأساسية لمعالجة البيانات الشخصية:

تنص المادة 5 من قانون حماية البيانات الإماراتي على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحكم كيفية معالجة البيانات الشخصية، وهي المبادئ التي تتوافق مع

أفضل الممارسات في حماية الخصوصية وحماية حقوق الأفراد. وقد تطرقت هذه المادة إلى النقاط التالية:

1. المعالجة بطريقة عادلة وشفافة ومشروعة: يشترط القانون الإماراتي أن تتم معالجة البيانات الشخصية بطرق عادلة وشفافة، أي أن الأفراد يجب أن يكونوا على علم بكيفية استخدام بياناتهم، ويجب أن تتم المعالجة لأغراض قانونية مشروعة. المعالجة التي تتم بطريقة غير عادلة أو غير شفافة تعتبر مخالفة للقانون.
2. الغرض المحدد من جمع البيانات: وفقاً للمادة، يجب أن يتم جمع البيانات الشخصية لغرض محدد وواضح، ولا يجوز معالجتها في أي وقت لاحق بطريقة تتنافى مع هذا الغرض. إلا أنه يمكن معالجة البيانات الشخصية لغرض مشابه إذا كان ذلك يتماشى مع الغرض الأصلي الذي تم جمع البيانات من أجله.
3. الحد من البيانات الشخصية: يجب أن تكون البيانات الشخصية كافية ومقتصرة على ما هو ضروري لتحقيق الغرض المحدد من المعالجة. أي أن جمع البيانات يجب أن يكون محدوداً بما يلزم لتنفيذ الغرض المعين.
4. دقة البيانات الشخصية: يجب أن تكون البيانات الشخصية دقيقة وصحيحة عند جمعها ومعالجتها، ويجب تحديثها عند الحاجة لضمان صحتها في أي وقت من مراحل المعالجة.

وتنص اللائحة العامة لحماية البيانات - (GDPR) المادة 5:

- المعالجة بطريقة عادلة وشفافة: كما في القانون الإماراتي، تشترط اللائحة الأوروبية أن تتم المعالجة بطريقة عادلة وشفافة، وذلك من خلال إعلام الأفراد بكيفية استخدام بياناتهم وأغراض المعالجة، وكذلك ضرورة وجود أساس قانوني لهذه المعالجة المادة 5(a)(1) من اللائحة الأوروبية.

• جمع البيانات لغرض محدد: تتشابه اللائحة الأوروبية مع القانون الإماراتي في أن البيانات يجب أن تُجمع لأغراض محددة ومشروعة، ويجب ألا يتم استخدامها لأغراض أخرى تتنافى مع الغرض الأصلي) المادة 5(b)(1) من اللائحة الأوروبية. كما تُسمح المعالجة في حال كان الغرض الجديد مشابهاً للأغراض الأصلية التي جمعت من أجلها البيانات.

• الحد من البيانات الشخصية: تنص اللائحة الأوروبية على ضرورة أن تكون البيانات الشخصية كافية ومحدودة لما هو ضروري لتحقيق الأغراض التي تم جمعها من أجلها المادة 5(c)(1) من اللائحة الأوروبية، وهي تتفق مع المادة 5 من القانون الإماراتي في ضرورة الحد من كمية البيانات التي يتم جمعها.

• دقة البيانات: مثلما ينص القانون الإماراتي، تتطلب اللائحة الأوروبية أن تكون البيانات دقيقة وصحيحة، وأن تُحدث عند الحاجة لضمان مطابقتها للواقع (المادة 5(1)(d) من اللائحة الأوروبية).¹

مقارنة بين القانون الإماراتي واللائحة الأوروبية:

1- يشترك كلا النصين في التأكيد على ضرورة المعالجة بطريقة عادلة وشفافة. يركز القانون الإماراتي واللائحة الأوروبية على ضمان جمع البيانات الشخصية لأغراض محددة وصحيحة، ولا يتم معالجتها لاحقاً إلا لغرض مشابه، ما يعكس التوجه المشترك في حماية الخصوصية.

2- تطابق واضح بين نصوص القانونين بشأن ضرورة أن يتم جمع البيانات لغرض محدد وواضح مع عدم إمكانية معالجتها لاحقاً لأغراض غير متوافقة مع هذا

1 د. هالة محمود، أصول حماية البيانات في القانون، دار الفكر القانوني، الأردن، الطبعة الثانية، 2020، ص. 55-60.

- الغرض. ومع ذلك، تشترط اللائحة الأوروبية إضافات تفصيلية أكثر حول الحالات التي يمكن فيها المعالجة لأغراض مشابهة.¹
- 3- يركز كلا النظامين على مبدأ "الحد من البيانات"، أي أن جمع البيانات يجب أن يكون مقتصرًا على ما هو ضروري فقط لتحقيق الغرض المطلوب.
- 4- يلزم كلا النظامين ضمان دقة البيانات الشخصية وضرورة تحديثها بانتظام لتكون صحيحة في كل مراحل المعالجة.²

● مسؤوليات الحفاظ على بيانات الشخصية:

تعد مسؤولية الحفاظ على البيانات الشخصية من القضايا الجوهرية في إطار حماية الخصوصية، وقد أكدت التشريعات الحديثة على ضرورة أن تكون المؤسسات والجهات المسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية ملزمة باتخاذ إجراءات فعالة لضمان أمن البيانات وحمايتها من أي مخاطر قد تهدد سلامتها أو تؤدي إلى استخدامها بطرق غير قانونية. يتناول هذا الموضوع أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق المتحكمين في البيانات الشخصية وفقاً للقوانين الإماراتية والأوروبية.

1- ضمان محو أو تصحيح البيانات غير الصحيحة:

أحد المبادئ الأساسية في حماية البيانات الشخصية هو أن تكون البيانات دقيقة وصحيحة. وبالتالي، تقع على عاتق المسؤولين عن معالجة البيانات مسؤولية التأكد من دقة البيانات الشخصية وتحديثها عند الحاجة. وفي حال كانت البيانات غير صحيحة أو قديمة، يجب عليهم اتخاذ تدابير لتصحيحها أو محوها.

1 د. مصطفى إبراهيم، تشريعات البيانات الشخصية: مقارنة بين الدول العربية والأوروبية، دار العلوم القانونية، تونس، الطبعة الثالثة، 2021، ص. 105-110.

2 د. ليلي مراد، قواعد حماية البيانات في القانون الاتحادي الإماراتي، دار الجامعة الجديدة، مصر، الطبعة الأولى، 2019، ص. 90-95.

• المادة 5 من قانون حماية البيانات الإماراتي (2021) تنص المادة 5 من القانون على أنه يجب على الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تكون البيانات الشخصية صحيحة. كما يجب أن يتم تحديث البيانات في حال حدوث تغييرات تؤثر على دقتها.

• المادة 5 من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) تشير المادة 5(d)(1) من اللائحة الأوروبية إلى ضرورة أن تكون البيانات الشخصية دقيقة ويجب تصحيحها أو محوها إذا كانت غير صحيحة أو قديمة.¹

2- ضمان حماية البيانات الشخصية:

تعد حماية البيانات الشخصية من الاختراقات أو أي معالجة غير قانونية أو غير مصرح بها أمراً بالغ الأهمية. لذلك، تلتزم المؤسسات بتوفير تدابير أمنية من خلال حلول تقنية وتنظيمية لحماية البيانات.²

• المادة 5 من قانون حماية البيانات الإماراتي (2021) تشترط المادة 5 من القانون الإماراتي أن تُحفظ البيانات الشخصية بشكل آمن ضد أي اختراقات أو معالجة غير قانونية أو غير مصرح بها. ويجب أن تُتخذ تدابير وقائية ملائمة على مستوى الأنظمة التقنية والإجراءات التنظيمية.

• المادة 5 من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR): تنص المادة 5(f)(1) من اللائحة الأوروبية على أنه يجب أن يتم حفظ البيانات الشخصية بشكل آمن، مع اتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية لحمايتها من أي اختراقات أو معالجات غير قانونية.

1 د. أحمد مصطفى، "حماية البيانات الشخصية في القانون الإماراتي"، دار النشر القانونية، الإمارات، الطبعة الأولى، 2023، صفحة 34.

2 د. محمد صالح، "حقوق حماية البيانات الشخصية: مقارنة بين التشريعات العربية والأوروبية"، دار الفكر للنشر، لبنان، الطبعة الثانية، 2021، صفحة 56.

3- عدم الاحتفاظ بالبيانات بعد استنفاد الغرض منها:

يُشترط في كلا النظامين الإماراتي والأوروبي أن يتم محو البيانات الشخصية بمجرد أن يتم استنفاد الغرض الذي تم جمع البيانات من أجله. ولكن، في بعض الحالات، يُسمح بالإبقاء على البيانات بشرط إخفاء هوية الأفراد.

• المادة 5 من قانون حماية البيانات الإماراتي (2021): تنص المادة 5 من القانون الإماراتي على ضرورة محو البيانات الشخصية بعد استنفاد الغرض الذي جمعت من أجله. كما يسمح بالإبقاء على البيانات بشرط إخفاء الهوية.

• المادة 5 من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR): تدعو المادة 5(1)(e) من اللائحة الأوروبية إلى ضرورة حذف البيانات بمجرد استنفاد الغرض من جمعها. كما يُسمح بالإبقاء على البيانات بشرط إخفاء الهوية.¹

4- توفير ضوابط تنظيمية للحفاظ على البيانات:

تتمثل إحدى المسؤوليات الهامة في وضع ضوابط تنظيمية وإجراءات تنفيذية واضحة تتعلق بحفظ وحماية البيانات الشخصية. سواء في النظام الإماراتي أو الأوروبي، تتضمن هذه الإجراءات الضمانات التقنية والتنظيمية الكفيلة بالحفاظ على سرية البيانات وضمان معالجة قانونية لها.

• المادة 5 من قانون حماية البيانات الإماراتي: (2021) يُشترط أن يتم تحديد الضوابط التنظيمية اللازمة من خلال اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون بشكل فعال، والتي قد تشمل توجيه إجراءات إضافية تتعلق بحماية البيانات الشخصية.

• المادة 23 من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR): تنص المادة 23 من

1 د. فاطمة الزهراء، "المبادئ الأساسية لحماية البيانات الشخصية"، دار المستقبل، الإمارات، الطبعة الأولى، 2020، صفحة 82.

اللائحة الأوروبية على أنه يمكن وضع ضوابط تنفيذية تحدد كيفية تطبيق القواعد المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

تمثل المادة 5 من قانون حماية البيانات الإماراتي والمادة المقابلة في اللائحة الأوروبية حزمة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى ضمان حماية البيانات الشخصية. يشترك النظامان في العديد من المبادئ، مثل الحاجة إلى تأكيد دقة البيانات الشخصية، توفير إجراءات للحفاظ على سرية البيانات، وضمان عدم الاحتفاظ بالبيانات بعد استنفاد الغرض منها. كما يتمثل الاختلاف الرئيسي في بعض التفاصيل الخاصة بالضوابط التنفيذية، التي تتيح مرونة في التطبيق وفقاً للتطورات القانونية والتقنية في كل من النظامين.¹

المطلب الثاني شروط الموافقة على معالجة البيانات

تُعد الموافقة عنصراً أساسياً في إطار حماية البيانات الشخصية، حيث تقع على عاتق المتحكمين مسؤولية كبيرة في ضمان أن تكون عمليات معالجة البيانات مستندة إلى أساس قانوني متين، مع مراعاة حقوق الأفراد وحياتهم. ويتناول هذا المبحث متطلبات الموافقة على معالجة البيانات الشخصية، وفقاً للمادة 6 من قانون حماية البيانات الشخصية، حيث يُشترط أن تكون الموافقة واضحة، بسيطة، وقابلة للإثبات، بما يضمن أن الأفراد يفهمون تماماً طبيعة استخدام بياناتهم الشخصية وأن الظروف المحيطة بجمع البيانات ومعالجتها تُفصّل بطريقة شفافة.²

1 د. عادل حسن، "دراسة مقارنة في حماية البيانات الشخصية: بين الإمارات والاتحاد الأوروبي"، دار القانون الدولي، مصر، الطبعة الأولى، 2019، صفحة 120.

2 الدكتور أحمد رضا، تحليل قانوني لحماية البيانات الشخصية وفقاً للتشريعات العربية، دار المعرفة القانونية، لبنان، الطبعة الأولى، 2021، ص 200-210.

كما يتناول المبحث أيضاً حق صاحب البيانات في العدول عن الموافقة، وهو حق يجب أن يكون متوفراً بالشكل الذي يتيح للأفراد اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن بياناتهم الشخصية في أي لحظة.

• متطلبات الموافقة على معالجة البيانات:

تعد الموافقة من صاحب البيانات على معالجة بياناته أحد الأسس التي يقوم عليها العديد من التشريعات الحديثة لحماية البيانات الشخصية. في هذا السياق، ينص القانون الإماراتي واللائحة الأوروبية على عدد من المتطلبات التي يجب أن تلبها الموافقة لكي تكون قانونية وفعالة في معالجة البيانات الشخصية.

1- إثبات الموافقة: يجب على المتحكم في البيانات أن يكون قادراً على إثبات أن صاحب البيانات قد قدم موافقته في حال كانت المعالجة تعتمد على تلك الموافقة.

• المادة 6 من قانون حماية البيانات الإماراتي (2021): تنص المادة 6 من القانون الإماراتي على أن "يجب أن يكون المتحكم في البيانات قادراً على إثبات أن صاحب البيانات قد منح موافقته على المعالجة في حال كان ذلك الأساس القانوني للمعالجة". وهذا يعني أن المتحكم يجب أن يحتفظ بسجل يوضح أن الموافقة قد تم الحصول عليها بشكل صحيح.

• المادة 7 من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR): تنص المادة 7 من اللائحة الأوروبية على أن "يجب أن يكون المسؤول عن المعالجة قادراً على إثبات أن صاحب البيانات قد منح موافقته". وهذه المادة تفرض نفس المسؤولية على المتحكم في البيانات، مما يضمن الشفافية ويمنع التحايل في عملية جمع البيانات.¹

1 الدكتور خالد محمود، دراسة حول حماية حقوق الأفراد في البيانات الشخصية: مقارنة بين التشريعات الإماراتية والأوروبية، مجلة الدراسات القانونية، مصر، الطبعة الأولى، 2021، ص 25-30.

2- وضوح الموافقة وسهولة الوصول إليها: ينبغي أن تكون الموافقة مقدمة بطريقة واضحة وبسيطة بحيث يمكن لصاحب البيانات فهمها بسهولة. ويجب أن تكون الموافقة متاحة بشكل يسهل الوصول إليها، سواء كانت موافقة كتابية أو إلكترونية.

- المادة 6 من قانون حماية البيانات الإماراتي (2021): وفقاً للمادة 6 من القانون الإماراتي، يجب أن تكون الموافقة "واضحة، وغير معقدة، وسهلة الوصول إليها"، سواء تم تقديمها بشكل كتابي أو إلكتروني. وتحرص هذه المادة على أن تكون الموافقة ميسرة لجميع الأفراد الذين يقدمون بياناتهم الشخصية.
- المادة 4(11) من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR): في اللائحة الأوروبية، تُعرف الموافقة بأنها "إشارة طوعية، محددة، مستنيرة وغير مشروطة" من قبل صاحب البيانات. كما تضمن المادة أن الموافقة يجب أن تكون سهلة الفهم، مما يتيح لصاحب البيانات اتخاذ قرار مستنير بشأن البيانات التي سيشاركها.¹
- 3- حق العدول عن الموافقة: من الضروري أن تتضمن الموافقة إشارة إلى حق صاحب البيانات في العدول عنها بسهولة، دون أية عواقب سلبية.
- المادة 6 من قانون حماية البيانات الإماراتي (2021): تنص المادة 6 من القانون الإماراتي على أن "الموافقة يجب أن تتضمن ما يفيد حق صاحب البيانات في العدول عنها، وأن يكون العدول عن الموافقة إجراء سهلاً". وهذا يعني أن صاحب البيانات يجب أن يكون قادراً على سحب موافقته في أي وقت، مع ضمان عدم التأثير على حقوقه في المعالجة السابقة.

1 الدكتور محمد أحمد، حماية البيانات الشخصية في القانون الإماراتي، دار الفكر القانوني، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 2022، ص 45-50.

- المادة 7(3) من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR): تنص المادة 7(3) من اللائحة الأوروبية على أن "يجب أن يتمكن صاحب البيانات من سحب موافقته في أي وقت، ويجب أن يكون ذلك بنفس سهولة منح الموافقة." وهذا يضمن أن صاحب البيانات لا يكون ملزماً باستمرار الموافقة على معالجة بياناته إذا لم يعد يرغب في ذلك.¹

حق صاحب البيانات في العدول عن الموافقة:

تعتبر مسألة سحب الموافقة على معالجة البيانات الشخصية من أبرز الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأفراد بموجب قوانين حماية البيانات الحديثة، بما في ذلك القانون الإماراتي واللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR). يهدف هذا الحق إلى منح الأفراد القدرة على التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية، بما في ذلك إمكانية التراجع عن الموافقة الممنوحة مسبقاً.

- 1- حق صاحب البيانات في سحب الموافقة: في القانون الإماراتي، تم تحديد الحق في سحب الموافقة بموجب المادة 6، والتي تشير إلى أن صاحب البيانات يمكنه سحب موافقته في أي وقت كان، وهذا سيمكنه من استعادة السيطرة على بياناته الشخصية.²

- المادة 6 من قانون حماية البيانات الإماراتي (2021): يجوز لصاحب البيانات سحب موافقته في أي وقت على معالجة بياناته الشخصية." وهذا يشير إلى أن الأفراد

1 الدكتور سامي حسين، التنظيم القانوني لحقوق الأفراد في حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات، المجلة القانونية العربية، السعودية، الطبعة الثالثة، 2022، ص 87-92.

2 الدكتور خالد محمود، الحق في سحب الموافقة في قانون حماية البيانات: مقارنة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، مجلة حماية الحقوق الرقمية، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثالثة، 2022، ص 75-80.

ليسوا ملزمين بالاستمرار في الموافقة على معالجة بياناتهم الشخصية بعد منحهم تلك الموافقة، مما يوفر لهم مرونة أكبر في التحكم في معلوماتهم الشخصية.

- المادة 7 من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR): تتشابه اللائحة الأوروبية مع القانون الإماراتي، حيث تمنح الأفراد نفس الحق في سحب الموافقة على المعالجة في أي وقت. وتنص المادة 7 من اللائحة على أن "يجب أن يكون لدى الأفراد القدرة على سحب موافقتهم في أي وقت، وأن يتم ذلك بطريقة واضحة ومباشرة".¹

2- تأثير سحب الموافقة على المعالجة السابقة:

ينص القانون الإماراتي على أنه إذا قام صاحب البيانات بسحب موافقته، فإن هذا العدول لا يؤثر على قانونية المعالجة التي تمت بناءً على الموافقة الممنوحة قبل سحبها.

- المادة 6 من قانون حماية البيانات الإماراتي (2021): لا يؤثر هذا العدول على قانونية ومشروعية المعالجة التي تمت بناءً على الموافقة الممنوحة قبل سحبها. وهذا يعني أن سحب الموافقة لن يؤدي إلى إلغاء أي معالجة سابقة للبيانات تمت بموافقة صاحب البيانات.

- المادة 7 من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR): تنص اللائحة الأوروبية على نفس المبدأ، حيث لا يؤثر سحب الموافقة على المعالجة التي تمت بناءً على الموافقة قبل سحبها. وتضيف اللائحة في المادة 7: "سحب الموافقة لا يؤثر على قانونية المعالجة التي تمت بناءً على تلك الموافقة قبل سحبها".²

1 دكتور أحمد رضا، النظام القانوني لحماية البيانات الشخصية في الإمارات، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، لبنان، الطبعة الأولى، 2020، ص 88-95.

2 الدكتورة فاطمة علي، تحليل حقوق الأفراد في حماية البيانات الشخصية وفقاً للقوانين الدولية والمحلية، دار الفكر القانوني، السعودية، الطبعة الأولى، 2021، ص 130-135.

الخاتمة

في خضم التطور التكنولوجي السريع وزيادة الاعتماد على البيانات الشخصية في مختلف القطاعات، أصبحت حماية هذه البيانات ضرورة ملحة. يعكس القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 التزام دولة الإمارات ببناء إطار قانوني متكامل يضمن حماية خصوصية الأفراد وحقوقهم الرقمية، مع تحقيق التوازن بين احتياجات التطوير التكنولوجي ومتطلبات حماية البيانات. يبرز القانون كمنهجية شاملة لتنظيم عمليات معالجة البيانات الشخصية، حيث يضع حدوداً واضحة للمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق المتحكمين ومعالجي البيانات، مع التأكيد على حقوق أصحاب البيانات في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها وحذفها عند الضرورة.

هذا القانون ليس فقط أداة قانونية، بل يمثل رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد في المؤسسات والشركات، ودعم الابتكار ضمن بيئة قانونية آمنة تحمي الخصوصية وتحفز على استخدام البيانات بمسؤولية. ومن خلال الالتزام الصارم بأحكام هذا القانون، يمكن للإمارات أن تستمر في ريادتها كمركز عالمي للابتكار الرقمي مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الأفراد وحياتهم. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث لعدة نتائج وبعض التوصيات يريد ان يوصي بها من خلال بحثه من اجل توفير بيئة آمنة تحترم الخصوصية وتدعم ثقة الأفراد في المؤسسات والشركات.

في ختام هذا البحث ، تم تناول العديد من الجوانب القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الإشارة إلى المقارنة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في هذا المجال. وقد أظهرت النتائج المستخلصة أن القانون الإماراتي يتماشى مع حماية حقوق الأفراد في معالجة بياناتهم الشخصية، إلا أنه يظل بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتطوير في بعض الجوانب.

لقد تم التركيز على عدد من الحقوق الأساسية لصاحب البيانات مثل حق

الحصول على المعلومات، حق تصحيح أو محو البيانات الشخصية، حق نقل البيانات، وحق سحب الموافقة، بالإضافة إلى المسؤوليات القانونية للمتحكمين في البيانات. كما تمت دراسة التحديات والفرص المتاحة للجهات التنظيمية في ضمان تنفيذ هذه الحقوق بفعالية وشفافية.

النتائج:

- 1- يوفر القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 حماية كاملة للبيانات الشخصية ويحدد شروطاً واضحة لمعالجتها.
- 2- يتيح القانون لصاحب البيانات ممارسة حقوقه في الوصول إلى بياناته الشخصية وتصحيحها وحذفها ونقلها.
- 3- ينص القانون على فرض عقوبات قاسية على المخالفين لضمان الامتثال وحماية البيانات.
- 4- أسس هيئة حماية البيانات الشخصية لتكون مسؤولة عن الرقابة والإشراف على الامتثال للقانون.
- 5- يفرض القانون على المؤسسات إبلاغ أصحاب البيانات عن طرق استخدام بياناتهم وأغراض معالجتها.
- 6- يولي القانون اهتماماً خاصاً بالبيانات الحساسة مثل البيانات الصحية والمالية، ويضع ضوابط مشددة لمعالجتها.
- 7- يوفر القانون بيئة آمنة تشجع على الابتكار الرقمي مع ضمان حماية الخصوصية وحقوق الأفراد.
- 8- وجود تطابق كبير في المبادئ الأساسية التي تحكم المعالجة العادلة والشفافية للبيانات الشخصية.

التوصيات:

- 1- تنظيم حملات توعية لتعريف الأفراد بحقوقهم في مجال حماية البيانات الشخصية وكيفية استخدامها بشكل آمن.
- 2- توفير ورش عمل ودورات تدريبية للمؤسسات حول كيفية تطبيق أحكام القانون وضمان حماية البيانات.
- 3- تشجيع استخدام تقنيات مثل التشفير وأنظمة الحماية المتطورة لتأمين البيانات الشخصية ضد التهديدات الإلكترونية.
- 4- إجراء مراجعات دورية للقانون لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وضمان استمرارية فعاليته في حماية البيانات.
- 5- تطوير شراكات مع الهيئات الدولية لتبادل أفضل الممارسات في حماية البيانات الشخصية.
- 6- إنشاء نظام فعال لرصد الانتهاكات وحوادث اختراق البيانات، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
- 7- تشجيع البحوث الأكاديمية التي تركز على تطوير سياسات وتقنيات جديدة لحماية البيانات الشخصية وحل التحديات القانونية المستقبلية.
- 8- تسهيل إجراءات سحب الموافقة
- 9- تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة لتطبيق القوانين بشكل فعال.
- 10- تطبيق عقوبات رادعة ضد المؤسسات التي لا تلتزم بالقانون لضمان احترام حقوق الأفراد.

المراجع:

1. أحمد حسن زكي، "حماية البيانات الشخصية في القانون المدني"، دار النشر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، 2019.
2. أحمد رشاد، القوانين الرقمية وحماية البيانات الشخصية، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثانية، 2022.
3. أحمد علي الجابري، "القوانين الحديثة لحماية البيانات الشخصية"، دار النهضة العربية، الإمارات، الطبعة الأولى، 2021.
4. إيمان محمد، الخصوصية وحرية المعلومات، دار الثقافة للنشر، الإمارات، الطبعة الأولى، 2019.
5. إيمان سعيد حسن، "التوازن بين الخصوصية والأمن في التشريعات الرقمية"، دار المسيرة، لبنان، الطبعة الثانية، 2020.
6. عبد الله العلي، حماية الخصوصية في التشريعات الحديثة، دار المعرفة الجامعية، السعودية، الطبعة الثانية، 2021.
7. عبد الرحمن عبد الله إبراهيم، "الإطار القانوني لحماية الخصوصية الرقمية"، دار الفكر القانوني، السعودية، الطبعة الأولى، 2018.
8. عبد الرحمن الطيب، البيانات الرقمية وحمايتها القانونية، دار الجامعة الجديدة، مصر، الطبعة الأولى، 2020.
9. عائشة سعيد النعيمي، "مقارنة بين قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي واللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي"، مجلة قانون المعلومات وحمايتها، دار المعارف القانونية، الإمارات، الطبعة الأولى، 2023.
10. عماد عبد الغني محمد، "قوانين البيانات الشخصية في العالم العربي"، دار الجيل للنشر، لبنان، الطبعة الأولى، 2021.

11. فاطمة محمد الشناوي، "التشريعات الإماراتية والتنظيم القانوني للبيانات الشخصية"، دار الشرق للنشر والتوزيع، الإمارات، الطبعة الثانية، 2021.
12. فهد محمد الحجي، "التحديات القانونية والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات، مجلة الدراسات العربية في القانون"، دار النهضة العربية، الإمارات، الطبعة الأولى، 2022.
13. خالد أحمد المنصوري، "القانون الاتحادي رقم (45) ودوره في حماية البيانات الشخصية"، دار النشر العربي، الإمارات، الطبعة الأولى، 2022.
14. خالد عبد الرحمن الصافي، "الرقابة والإشراف على حماية البيانات"، دار الفكر القانوني، السعودية، الطبعة الأولى، 2022.
15. جاسم محمد الأنصاري، "التطورات التشريعية في حماية البيانات الشخصية"، دار المعارف القانونية، الكويت، الطبعة الأولى، 2021.
16. سيف العوضي، "حماية البيانات الشخصية في العالم الرقمي: دراسة تحليلية لقانون حماية البيانات الإماراتي"، دار الثقافة القانونية، الإمارات، الطبعة الأولى، 2023.
17. سامي محمد أحمد، "البيانات الشخصية وحمايتها في التشريعات العربية"، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الأولى، 2020.
18. ليلى عبد الله، "التشريعات الرقمية وحماية الخصوصية، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، الطبعة الأولى، 2018.
19. ليلى حسن الكيلاني، "التشريعات الرقمية وحماية الخصوصية"، دار الفكر القانوني، الأردن، الطبعة الثانية، 2019.
20. ليلى مراد، "قواعد حماية البيانات في القانون الاتحادي الإماراتي، دار الجامعة الجديدة، مصر، الطبعة الأولى، 2019.
21. مروان حسين القاضي، "المسؤولية القانونية للمتحمكين في البيانات"، دار التقدم العلمي، الأردن، الطبعة الثالثة، 2019.

22. مصطفى إبراهيم، تشريعات البيانات الشخصية: مقارنة بين الدول العربية والأوروبية، دار العلوم القانونية، تونس، الطبعة الثالثة، 2021.
23. مصطفى عبد الكريم خالد، "حماية البيانات الشخصية في ظل التشريعات الدولية"، دار العلوم القانونية، الإمارات، الطبعة الأولى، 2018.
24. محمد شفيق، التشريعات العربية لحماية الخصوصية: دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص. 120-125.
25. محمد عبد الله النجار، "حماية الخصوصية في ظل التشريعات الحديثة"، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثانية، 2019.
26. محمد الطاهر، القانون الأوروبي لحماية البيانات الشخصية، دار النهضة العربية، لبنان، الطبعة الثانية، 2022.
27. نجوى عبد الله الفلاسي، "التشريعات الرقمية وحماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات: دراسة مقارنة بالقوانين الدولية"، مجلة حماية البيانات، دار التقدم للطباعة والنشر، الإمارات، الطبعة الأولى، 2023.
28. نجوى إبراهيم حسن، "قواعد الخصوصية الرقمية في القانون الحديث"، دار الكتب القانونية، مصر، الطبعة الثالثة، 2022.
29. هالة أحمد الزعابي، "القانون الإماراتي لحماية البيانات الشخصية: آلية تنفيذ ومراقبة"، مجلة البحوث القانونية والتكنولوجية، دار النشر المتخصصة، الإمارات، الطبعة الأولى، 2021.
30. هالة محمود، التحديات القانونية لمعالجة البيانات الشخصية، دار الفكر القانوني، لبنان، الطبعة الثانية، 2021.
31. هاني عبد الوهاب الفقي، "التشريعات الحديثة ومعالجة البيانات"، دار الحكمة، السعودية، الطبعة الثانية، 2020.
32. يوسف حسن العوضي، "حقوق الأفراد في حماية البيانات الشخصية"، دار

- الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثالثة، 2020.
33. عمر البشير، مبادئ حماية البيانات في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، تونس، الطبعة الأولى، 2021.
34. الدكتور أحمد رضا، النظام القانوني لحماية البيانات الشخصية في الإمارات، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، لبنان، الطبعة الأولى، 2020.
35. الدكتور خالد محمود، الحق في سحب الموافقة في قانون حماية البيانات: مقارنة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، مجلة حماية الحقوق الرقمية، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثالثة، 2022.
36. الدكتور فاطمة علي، تحليل حقوق الأفراد في حماية البيانات الشخصية وفقاً للقوانين الدولية والمحلية، دار الفكر القانوني، السعودية، الطبعة الأولى، 2021.
37. الدكتور محمد أحمد، حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي: دراسة مقارنة بين التشريعات العربية والأوروبية، دار العلوم القانونية، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 2022.
38. الدكتور سامي حسين، حقوق الأفراد في الحماية الرقمية: دراسة تفصيلية حول سحب الموافقة على معالجة البيانات، مجلة القانون والمجتمع، مصر، الطبعة الثانية، 2021.
39. الدكتور طارق إبراهيم، التحديات القانونية في حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات، دار الثقافة القانونية، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 2023.
40. الدكتور يوسف عبد الله، قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات: تحليل تفصيلي، دار النشر القانونية، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثانية، 2022.
41. قانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، دولة الإمارات العربية المتحدة.

42. اللائحة 2016/679 (EU) الخاصة بحماية البيانات العامة (GDPR)، الاتحاد الأوروبي.

43. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تقرير حول حماية البيانات في الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، 2021.

44. جينيفر لارسون، حماية الخصوصية والبيانات الشخصية: مقارنة بين القانون الإماراتي والأوروبي، دار النشر القانونية، دبي، الطبعة الأولى، 2022